

1517587-87.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2212395/2022 - 78º D.P. JARDINS, 26568728 - 78º D.P.

JARDINS, 2212395 - 78º D.P. JARDINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX SANDRO DE JESUS e outro

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1517587-87.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517587-87.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2212395/2022 - 78º D.P. JARDINS, 26568728 - 78º D.P.

JARDINS, 2212395 - 78º D.P. JARDINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX SANDRO DE JESUS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de ALEX SANDRO DE JESUS, qualificado nos autos, porque teria, conluiado com Claudio Silva Marques - com relação ao qual o feito restou desmembrado, teria cometido o crime previsto nos incisos I e IV do §4º do art. 155, do Código Penal. Consta na exordial que, em 5 de agosto de 2022, por volta das 7h30min, na Rua da Consolação, 1160, Consolação, nesta cidade, o acusado e seus

comparsa, previamente ajustados e em unidade de desígnios entre si, teriam tentado subtrair uma placa de bronze avaliada em cinco mil reais, situada, ao que consta, na quadra 25, terreno 09A do Cemitério da Consolação, bem pertencente ao aludido sepulchrário, não consumado o crime por circunstâncias alheias às suas vontades. A denúncia foi recebida (fls. 101/103), providência que restou ratificada. O réu, regularmente citado e intimado (fls. 145), ofertaram resposta à acusação (fls. 155). A instrução processual contou com as oitivas de testemunhas, sendo, ao final, interrogado Alex Sandro. Na fase do art. 402 do CPP, nada se requereu. Em debates, o Ministério Público pugnou pela procedência integral desta ação penal, afastando-se a tentativa. A DPE, por sua vez, em síntese pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereu a absolvição do acusado, subsidiariamente tecendo considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários. Com o relato do necessário, PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano, inexistem nulidades a sanar, eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. No que atine ao mérito, é de rigor a procedência integral desta ação penal. A testemunha Enrique é administrador do Cemitério da Consolação. Afirmou acreditar que o réu Alex Sandro, que lhe foi exposto em sala própria para reconhecimentos, foi a pessoa que no dia dos fatos viu acompanhado do outro homem que foi preso, este que correu com uma mochila onde havia um medalhão de bronze ou uma placa pequena do mesmo material. Alex Sandro usava uma ferramenta para cortar as peças de bronze. Flavia, guarda civil metropolitana, disse que viu Enrique correndo atrás de Claudio, que possuía uma mochila contendo peças de bronze. Claudio não soube esclarecer a origem dos bens. Afirmou que Alex Sandro foi preso na porta do cemitério e acusado por Enrique de estar conluído com Claudio no furto das referidas peças. Interrogado em juízo, Alex Sandro negou a prática delitiva. Disse desconhecer Claudio e afirmou ter sido injustamente preso caminhando em via pública. Diante deste coeso e seguro panorama probatório tem-se cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende do auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 7. A prova oral coligida demonstrou que os fatos se deram na forma preconizada na exordial acusatória, exceção feita à tentativa. A denúncia descreveu a retirada da “res” de seu local de origem e transporte pelo réu e seu comparsa até o local da prisão de um deles, em via pública como a prova testemunhal demonstrou. Assim, é plenamente viável o reconhecimento da consumação da infração penal. Com base nas diretrizes do art. 59 do CP, fixo a sanção-base em 2 anos, 8 meses de reclusão e 13 dias-multa para cada qual dos réus, acima do mínimo patamar previsto em face do concurso de pessoas. Em razão da reincidência de Alex Sandro – circunstância agravante que reconheço presente cinco vezes na forma específica com base nas condenações comprovadas a fls. 138/143 – exaspero as sanções a ele aplicadas em dois terços: 4 anos, 5 meses de reclusão e 21 dias-multa. O regime inicial de cumprimento da pena corporal aplicada é o semiaberto conforme prevê a alínea “b” do §2º do art. 33 do CP em razão da multirreincidência. Indefiro a Alex Sandro o direito ao apelo em liberdade. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE esta ação penal para o fim de CONDENAR ALEX SANDRO DE JESUS, qualificados nos autos, por haverem infringido a proibição contida no inciso IV do §4º do art. 155, do Código Penal, na forma consumada, às penas de 4 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial de expiação SEMIABERTO, bem como 21 dias-multa no piso mínimo unitário legal. Após o trânsito em julgado, determino o lançamento do nome do condenado no rol dos culpados. Recomende-se Alex Sandro onde estiver custodiado. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 06 de dezembro de 2022.